

合规资讯简报

每日监管与合规动态

DAILY COMPLIANCE BRIEF

2026年8月21日（星期五）

— 六大合规领域动态 · 监管通报速览 · 朴朴超市业务专题 —

朴朴超市 · 法务合规部

守护合规底线 · 支撑业务决策

本期导读：领域动态 20 条 · 通报处罚 6 起 · 朴朴专题 6 项 · 前瞻提示 5 条

目录

一、今日重点速览	2
二、六大合规领域动态	2
三、监管通报与处罚速览	10
四、朴朴超市业务专题分析	11
五、前瞻合规风险提示	14

一、今日重点速览

- 1. 个人信息保护系列专项行动阶段性成效发布：2万余款App/SDK被核查，1100余款被通报，400余款被下架处罚
- 2. 市场监管总局举办反垄断合规讲堂，深入解读《互联网平台反垄断合规指引》，聚焦算法共谋、封禁屏蔽、“二选一”
- 3. 山东查处虚构“划线价”价格欺诈典型案件：团购价37.9元、划线价570元系凭空捏造
- 4. 福建首创全国首个省级食品安全“政企检”协同预警机制，朴朴电商参与签约
- 5. 福州台江区以朴朴为试点打造无堂食网络餐饮监管“台江样板”，14家集中厨房统一对标、AI监控直连监管平台
- 6. 太原市监局凌晨突击夜查线上食品配送企业（七鲜、盒马、小象等），冷链温控与合格证上传成检查重点
- 7. 厦门发布全省首份外卖配送行业公约，明确摒弃“最严算法”，保障骑手社保与最低工资

二、六大合规领域动态

1. 数据合规

■ 2026年个人信息保护系列专项行动阶段性成效发布

2026-08-19/20 | 中央网信办、工业和信息化部、公安部
原文链接：https://www.cac.gov.cn/2026-08/19/c_1788889479389148.htm

【内容】累计对2万余款App、SDK个人信息收集使用情况开展核查检测，督促4000余款完成合规整改，公开通报1100余款存在违法违规问题的App、SDK，对400余款采取下架等处置处罚措施。针对个人信息处理规则未明确收集个人信息用于广告、用户画像，未提供个性化广告关闭选项等问题，对1000余家企业和机构的相关产品开展核查检测并督促整改。在教育、交通、卫生健康、金融等领域摸排9万余家企业机构，整改隐患问题1.2万余个。严打信息泄露、信息倒卖等违法犯罪行为，严惩行业“内鬼”。

解读：对朴朴等电商平台的启示：会员数据、订单数据、营销推送（广告/用户画像）须明确告知处理规则，且必须提供个性化广告关闭选项；监管核查已常态化，App、小程序、SDK均在检测范围内。

■ 75款移动应用被通报违法违规收集使用个人信息

2026-08-15/17 | 国家计算机病毒应急处理中心（依据三部门专项行动公告）

原文链接：<https://m.chinanews.com/wap/detail/cht/zw/10677738.shtml>

【内容】 75款移动应用被公开通报，涉及“有道精品课”“大疆商城”“华夏基金管家”等。三类典型问题：①App首次运行时未以弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则；②隐私政策未逐一列出App（含委托第三方或嵌入的第三方代码、插件）收集使用个人信息的目的、方式、范围；③向其他个人信息处理者提供个人信息时，未告知接收方信息并取得单独同意。

解读： 隐私政策完整披露+弹窗明示+单独同意是执法高频检查点，涉及大量微信/支付宝小程序，朴朴小程序、App需逐一对照自查。

■ 工信部通报2026年第1批（总第54批）22款APP及SDK

2026-08 | 工业和信息化部

原文链接：<https://www.miit.gov.cn/>

【内容】 22款APP及SDK存在侵害用户权益行为，问题集中表现为：违规收集个人信息、强制自动续费、窗口乱跳转、过度索取权限，覆盖社交、工具、出行、游戏、生活服务等多个领域。

解读： 强制自动续费、过度索取权限为高频违规点，涉及订阅类、会员类功能的产品需重点自查。

■ 川渝两地通管局通报2026年第五期10款APP/小程序

2026-08 | 四川省通信管理局、重庆市通信管理局

原文链接：<http://scca.miit.gov.cn/>

【内容】 10款APP/小程序未按要求完成整改。典型案例：①APP集成某SDK存在个人信息收集行为，但未在隐私政策及第三方SDK清单中披露；②APP未在二级菜单向用户明示已收集个人信息清单、SDK共享清单，索取存储权限时未同步告知目的。

解读： SDK披露与个人信息清单、权限目的告知成为地方通管局检查重点，需确保隐私政策与SDK清单同步更新。

2. 算法合规

■ 算法备案进入全面落地期，调度决策类算法明确纳入备案范围

2026-08 | 网信部门公开信息

原文链接：<https://beian.cac.gov.cn/>

【内容】2026年全年新增算法备案项目较上年增长约六成，生成合成、个性化推荐和调度决策类算法成为备案主力。算法备案覆盖五类：生成合成类、个性化推送类、排序精选类、检索过滤类、调度决策类。调度决策类明确包含外卖派单、运力调度、物流调度等场景。

解读：朴朴配送调度、派单算法若涉及算法决策，需评估是否属于调度决策类备案范围；“已上线”不是免备案理由，产品上线后被发现未备案处境更被动。

■ 《平台劳动规则和算法协商指引（试行）》推动算法公平化

2026-03 | 全国总工会、人社部、中国企联、全国工商联

原文链接：<https://www.acftu.org/>

【内容】要求将订单分配、收入抽成、工作时长与休息、时间预估与路线规划、考核与奖惩等纳入协商范围；规范协商代表产生、协商程序、成果落地和监督，推动算法公平化、可协商。

解读：平台算法规则从“单方制定”走向“集体协商”，涉及骑手派单与考核的平台需提前建立协商机制。

3. AI合规

■ 湖南省建立省级生成式人工智能服务联审工作机制

2026-08 | 湖南省（网信办牵头）

原文链接：<https://www.cac.gov.cn/>

【内容】湖南出台《湖南省网络安全和信息化条例》《湖南省数据条例》等法规，建立省级生成式AI服务联审机制，明确网信、发改、教育、科技、工信、公安等多部门职责；全面落实大模型“备案+登记”分类管理和深度合成、算法推荐备案制度。

解读：“备案+登记”分类管理及多部门联审机制或向其他省份推广，涉及AI功能的企业需持续跟踪属地备案要求。

■ 全国生成式AI服务备案持续扩容

截至2026年2月底 | 国家网信办

原文链接: <https://www.cac.gov.cn/>

【内容】 全国累计796款生成式人工智能服务完成备案；广东备案大模型数量达132款，新增8款，通用大模型与行业大模型各占50%，覆盖市场营销、工业制造、生活服务等领域。

解读： AI应用（智能客服、商品推荐、营销文案生成等）若面向公众提供服务，须评估生成式AI服务备案义务。

4. 平台合规

■ 市场监管总局举办反垄断合规讲堂，解读《互联网平台反垄断合规指引》

2026-08-20 | 国家市场监督管理总局

原文链接: https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/fldzfy/art/2026/art_ad10c5301fcb426cb839153ca9f5a274.html

【内容】 2026年第三期反垄断合规讲堂聚焦“互联网平台反垄断合规”，结合典型执法案例重点阐释平台间算法共谋、封禁屏蔽、“二选一”等典型场景中的新型垄断风险；提示平台不得利用数据、算法、技术从事垄断行为。

解读： 平台经营者应健全反垄断合规管理制度，将合规意识贯穿经营全过程；算法共谋等新型垄断风险为监管新焦点。

■ 上半年反垄断执法交出半年答卷：办结案件13件，携程案罚没51.79亿元

2026-08-19 | 国家市场监督管理总局

原文链接: https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2026/art_46d2c74cbd7249f189622dd030e3c3a7.html

【内容】 截至7月，依法办结垄断协议和滥用市场支配地位案件13件。携程案：利用市场支配地位迫使酒店经营者接受独家合作和“全网最低价”，被责令停止违法行为、退还订单储备金1.22亿元、没收违法所得16.58亿元、罚款35.21亿元，合计51.79亿元。该案为平台经济领域反垄断“三合一”处罚首案，首次对激励性独家合作、“全网最低价”行为作出违法认定。同时，市场监管部门正有序开展电商平台补贴及外卖平台服务行业市场竞争状况调查评估。

解读： “全网最低价”、独家合作、平台补贴竞争是当前执法重点；与供应商签订排他性价格条款的平台需高度警惕。

■ 市场监管总局：督促平台全面取消“仅退款”、解除“自动跟价”“强制运费险”等不合理限制

2026-08 | 国新办发布会（市场监管总局）

原文链接：<https://www.samr.gov.cn/>

【内容】市场监管部门持续开展网络市场监管专项行动，共督促平台删除违法商品信息454.1万条，责令停止平台服务网店5.8万个次，查处涉网类案件10.5万件；督促网络交易平台全面取消“仅退款”、解除“自动跟价”“强制运费险”等不合理限制，要求外卖平台规范促销行为、理性参与竞争。

解读：平台内规则（仅退款、跟价、运费险）监管收紧，平台企业须重新审视相关规则设置的合法性与合理性。

5. 价格合规

■ 虚构“划线价”典型案例：37.9元团购价配570元虚构原价被查处

2026-08-18 | 山东省市场监管部门

原文链接：<http://amr.shandong.gov.cn/>

【内容】某商户在网络平台销售团购项目，对外标示团购现价37.9元，页面虚构划线原价570元制造巨大优惠假象，实际线下门店真实定价399元，经营过程中从未产生过570元成交记录。监管部门核查后认定构成价格欺诈。法律依据：《明码标价和禁止价格欺诈规定》第19条第3项（虚假折价、减价或价格比较），《价格法》《反不正当竞争法》《电子商务法》等；消费者可依《消费者权益保护法》第55条主张“退一赔三”。

解读：划线价、原价对比必须有真实交易记录支撑，虚构原价构成价格欺诈且面临退一赔三风险——朴朴线上促销、满减、划线价展示须重点自查。

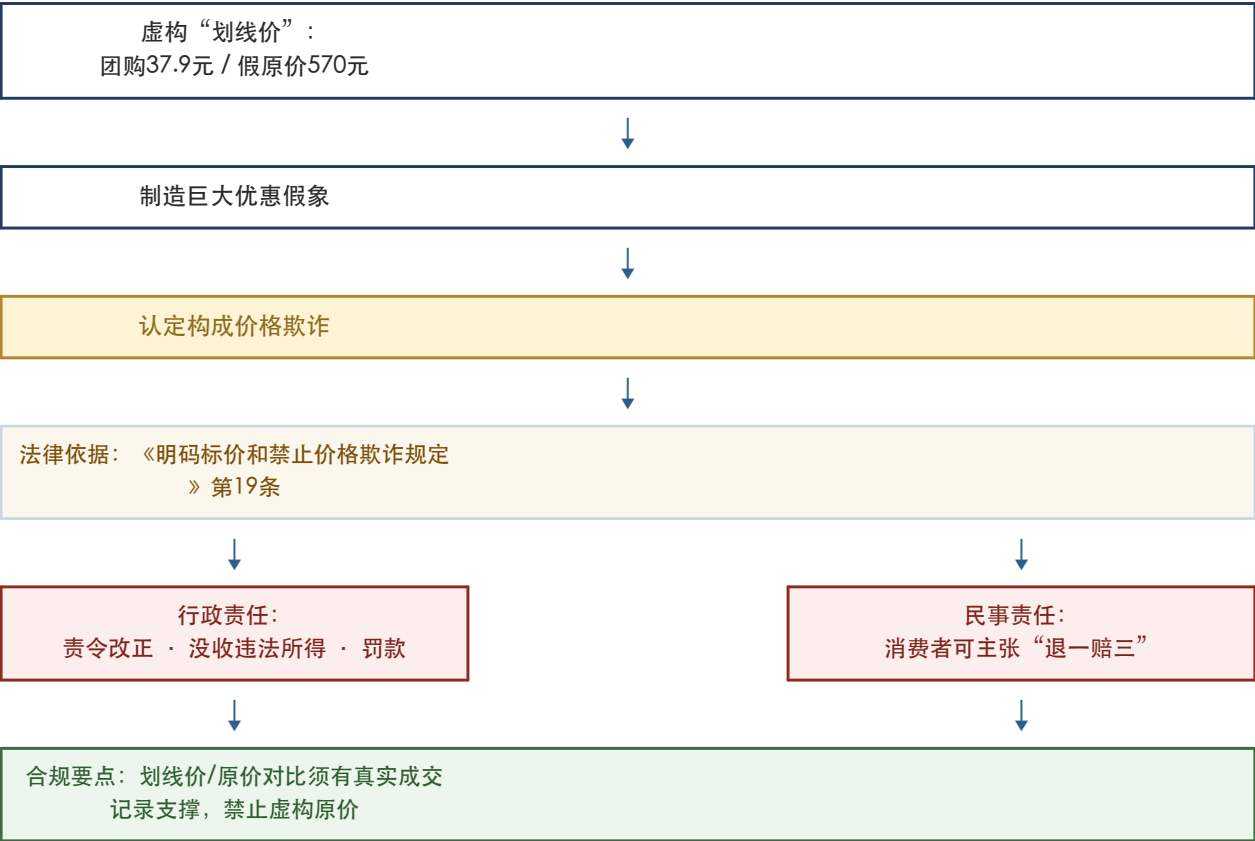


图1：价格欺诈认定与责任链条

资料来源：依据公开监管通报与处罚决定书整理，详见各条原文链接

多地开展旅游旺季价格秩序专项整治

2026-08-18 | 贵州、亳州等地市场监管部门

原文链接：<https://www.samr.gov.cn/>

【内容】 贵州市场监管系统聚焦景区门票、住宿、餐饮、购物等重点领域，重点查处不按规定明码标价、价格欺诈，整治“两套菜单”、低价诱骗高价结算等乱象。亳州市监局针对药博会期间酒店住宿发布价格提醒告诫函，严禁模糊标价、低价引流、设置隐性收费，不得在公示价外另行加价。

解读： 明码标价、禁止价格欺诈执法在重点时段、重点行业密集展开，线上预订平台价格展示规范需同步关注。

6. 产品合规（食品安全）

■ 福州台江区以朴朴为试点，创建“三化三全”无堂食网络餐饮监管模式

2026-08-13 | 福州市台江区市场监管局

原文链接：http://paper.cfsn.cn/content/2026-08/13/content_193654.htm

【内容】以朴朴无堂食集中加工业态为试点：①制度化全链条建设——前移监管关口、逐项审核核心硬件，推动全市14家朴朴集中厨房统一对标落地；②智慧化全天候管控——全部朴朴门店AI监控系统与省级“互联网+明厨亮灶”平台数据直连，自动抓拍从业人员操作不规范、环境卫生不达标、仓储温湿度异常等并实时预警；③精细化全环节共治——督促朴朴总部压实供应链主体责任，入驻商户落实进货查验、一品一码溯源，明确朴朴方对集中区内所有合作商食品安全负总责。

解读：朴朴被树为监管样板的同时也承担了更高主体责任：AI监控直连、对合作商负总责、一品一码溯源，相关合规建设要求未来可能进一步标准化、全省推广。

■ 福建首创全国首个省级食品安全“政企检”协同预警机制，朴朴电商签约

2026-08-17/20 | 福建省市场监管局

原文链接：<https://cfsn.cn/news/detail/35/362456.html>

【内容】福建省市场监管局在福州连江县启动食品安全“政企检”协同预警机制，省产品质量检验研究院与永辉超市、福州朴朴电子商务有限公司签署合作协议。机制由市场监管部门统筹，整合省质检院技术优势与企业品控资源，将风险防控关口前移至食品入市销售之前，联合开展风险研判、技术攻关和质量帮扶。

解读：朴朴作为签约企业深度参与监管协同机制，既是品牌信任资产，也意味着供应链品控数据需对监管透明共享；“一品一码”等溯源要求或将深化。

■ 太原市监局凌晨突击夜查线上食品配送企业

2026-08-19 | 太原市小店区市场监管局、太原市市场监管局

原文链接：<http://scjg.taiyuan.gov.cn/>

【内容】聚焦七鲜、盒马、小象等头部线上配送企业，紧盯夜间集中到货入仓关键时段突击检查：全程跟进进货、分拣、备货、出库环节，核查食品来源、检验报告及承诺达标合格证；完成监督抽检10批次、快速检测19批次，重点排查肉制品、新鲜蔬菜、调味品的农药残留、兽药残留、非法添加；发现冷库温度监管记录不到位、食用农产品《承诺达标合格证》信息上传不及时等问题，督促企业立行立改。

解读：前置仓/即时零售业态夜间监管补位，冷链温控记录、食用农产品合格证信息上传成为检查重点——同类业态企业应自查相关记录完整性与时效性。

■ 太原将生鲜前置仓纳入食用农产品常态化快检监管

2026-08-20 | 太原市市场监督管理局

原文链接：<http://scjg.taiyuan.gov.cn/>

【内容】太原在全省率先将快检服务延伸至大型连锁超市、生鲜前置仓和便民服务站点，将即时生鲜零售业态纳入常态化快检监管范畴；提出专项排查线上生鲜业态风险，聚焦外调蔬菜及豇豆、生姜等高风险品类加密抽检频次。

解读：生鲜前置仓快速检测常态化趋势明确，线上生鲜平台农残阳性问题被点名，需强化进货验收自检能力。

■ 法治评论：织密新业态食品安全防护网

2026-08-18 | 法治日报（法治网）

原文链接：<http://www.legaldaily.com.cn/>

【内容】针对无堂食外卖、直播带货、社区团购等新业态提出监管建议：量化“阴阳地址”“多店一证”禁则，明确速食包使用公示、健康证电子核验、配送温控要求；针对社区团购推行团长备案制，明确提货点贮存条件、生鲜“一品一码”溯源要求；压实平台对入驻主体的资质审核连带责任。

解读：速食包公示、配送温控、一品一码溯源等要求或从建议走向立法，前置仓企业可提前布局相关管理能力。

7. 灵活用工

■ 厦门发布全省首份外卖配送行业公约

2026-08-20 | 厦门市市场监管局、人社局、交警支队指导

原文链接：https://www.cnr.cn/xmfw/gstjxm/20260820/t20260820_527783305.shtml

【内容】《厦门市外卖配送行业公约》由美团外卖、淘宝闪购、京东外卖三家平台现场签约。核心内容：明确摒弃“最严算法”，通过“算法取中”等方式合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素，科学设定订单量与配送时限，建立申诉补时机制；确保专职外卖配送员正常劳动所得不低于当地最低工资标准；依法落实社保参保，探索多样化商业保险保障。

解读：“摒弃最严算法”、最低工资保障、社保参保要求或向其他城市推广，涉及自建/第三方配送体系的平台需关注履约模式调整。

■ “新就业形态劳动者基本权益保障办法” 正在抓紧制定

2026-08-19 | 法治日报（记者梳理）

原文链接：<https://www.mohrss.gov.cn/>

【内容】国家层面正抓紧制定“新就业形态劳动者基本权益保障办法”；人社部“十五五”规划提出建立平台企业用工情况报告制度，完善平台劳动规则和算法监管制度；全总“十五五”规划部署推进平台企业算法和劳动规则协商。京东已宣布全职骑手100%签订正式劳动合同、缴纳五险一金。

解读：平台用工规则立法提速，用工模式（自营/众包/劳务派遣）与责任边界将更明确，需提前评估用工合规成本。

三、监管通报与处罚速览

时间	监管机构	涉及对象	违规事由	处置措施
08-19/20	中央网信办、工信部、公安部	400余款App、SDK	违规收集使用个人信息	下架等处置处罚
08-15/17	国家计算机病毒应急处理中心	75款移动应用	未弹窗提示隐私政策、未逐一列明收集使用信息等	公开通报
08月第1批	工业和信息化部	22款APP及SDK	违规收集个人信息、强制自动续费、恶意跳转、过度索取权限	通报并责令整改
08月第五期	川渝两地通管局	10款APP/小程序	SDK未披露、个人信息清单未明示、权限索取未告知目的	通报限期整改
07-25	市场监管总局	携程	滥用市场支配地位（独家合作、“全网最低价”）	罚没51.79亿元+退储备金1.22亿元
08-18	山东省市场监管部门	某网络团购商户	虚构划线价570元，价格欺诈	依法查处（或涉退一赔三）



图2：监管执法处置流程（通报—整改—复查—处置—公示）

资料来源：依据公开监管通报与处罚决定书整理，详见各条原文链接

四、朴朴超市业务专题分析

说明：本板块聚焦与朴朴超市（生鲜电商/前置仓即时零售）业务直接相关的监管动态，逐项评估合规风险等级（高/中/低）并给出应对建议。

风险主题	采购	仓储/加工	线上运营	配送	会员营销	用工
食品安全	高	高	中	中	—	—
价格合规	—	—	高	—	中	—
个人信息	—	—	高	中	高	—
算法合规	—	—	中	中	中	中
灵活用工	—	—	—	高	—	高
平台规则	—	—	中	—	—	—

图3：朴朴超市合规风险热力矩阵（按风险主题 × 业务环节）

资料来源：朴朴超市法务合规部基于公开监管动态内部评估



■ 食品安全监管全面升级（福州“台江样板”+福建“政企检”+太原夜查）【风险等级：高】

涉及业务环节：采购/仓储/集中加工/线上运营/配送

影响分析：朴朴已被纳入无堂食集中加工监管试点与省级“政企检”预警机制签约企业，AI监控直连省级平台、对合作商负总责、一品一码溯源等要求持续深化；同类业态（七鲜、盒马、小象）已被突击夜查，冷链温控与合格证上传成检查重点。

应对建议：①主动配合“政企检”机制，完善供应链一品一码溯源与品控数据共享；②全面自查各仓/厨房冷链温控记录完整性、食用农产品承诺达标合格证上传及时性；③关注速食包使用公示、配送温控等立法动向，提前布局。

■ 价格合规（虚构“划线价”典型案件警示）【风险等级：高】

涉及业务环节：线上运营/营销/客服

影响分析：虚构划线价、原价对比无真实成交支撑将被认定为价格欺诈，面临行政处罚与“退一赔三”民事赔偿双重风险；线上促销、满减、低价宣传为执法重点。

应对建议：①全面核查App内划线价、原价、促销价的定价依据，确保有真实成交记录支撑；②规范“历史最低价”“全网最低价”类宣传用语；③促销规则（满减、优惠券）清晰公示，避免误导性表述。

■ 个人信息保护专项行动常态化【风险等级：中高】

涉及业务环节：会员体系/线上运营/客服/营销推送

影响分析：会员数据、收货地址、订单数据、广告/用户画像收集须明确告知；未提供个性化广告关闭选项已被列为整改重点；小程序与SDK同受检测。

应对建议：①核查隐私政策是否逐项列明收集目的、方式、范围及第三方SDK清单；②提供个性化广告/推荐关闭选项；③营销推送须符合个保法“告知—同意”要求。

■ 算法合规（调度决策类备案+算法协商）【风险等级：中】

涉及业务环节：配送/仓储调度/线上运营

影响分析：配送派单、运力调度、物流调度属于调度决策类算法，需评估算法备案义务；《平台劳动规则和算法协商指引》要求订单分配、收入抽成、工作时长等纳入协商范围。

应对建议：①梳理自研/第三方算法清单，评估调度决策类算法备案义务；②建立算法安全自评估与公示机制；③关注平台算法协商机制建设要求。

■ **灵活用工与骑手权益保障** 【风险等级：中高】

涉及业务环节：配送/人力/用工合规

影响分析：厦门公约明确摒弃“最严算法”、保障最低工资与社保；“新就业形态劳动者基本权益保障办法”制定中，平台用工规则立法提速。

应对建议：①对标厦门公约优化配送考核算法，建立申诉补时机制；②评估骑手用工模式（自营/众包/劳务派遣）的责任边界与社保、职业伤害保障成本；③关注“新就业形态劳动者基本权益保障办法”出台动态。

■ **平台规则监管收紧（反垄断+仅退款/跟价）** 【风险等级：中】

涉及业务环节：平台业务/商家管理

影响分析：“全网最低价”、独家合作、平台补贴竞争为反垄断执法重点；平台“仅退款”“自动跟价”“强制运费险”等不合理限制被要求取消。

应对建议：①避免对供应商施加“全网最低价”、独家供货等排他性要求；②审查平台内补贴、跟价、退款规则的合规性；③健全平台反垄断合规管理制度。

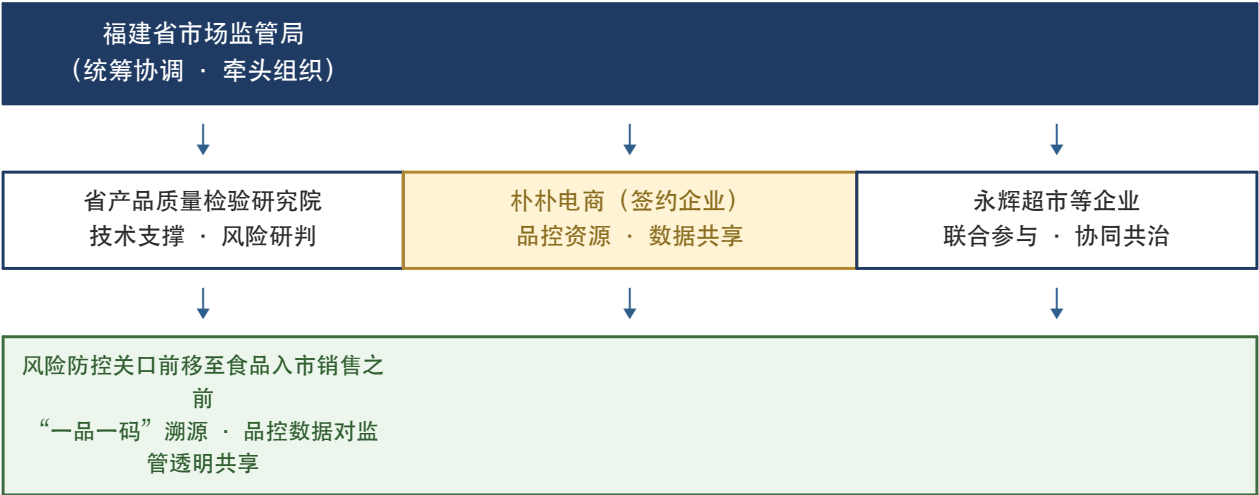


图4：福建食品安全“政企检”协同预警机制架构

资料来源：福建省市场监管局“政企检”协同预警机制公开信息

五、前瞻合规风险提示

1. 食品安全“一品一码”溯源、配送温控、速食包公示等要求或从地方试点走向全国立法
2. 《新就业形态劳动者基本权益保障办法》等平台用工立法即将出台
3. 生成式AI“备案+登记”分类管理与多部门联审机制或向全国推广
4. 数据产权登记指引落地，数据资产入表提速，企业数据治理合规要求上升
5. 反垄断执法常态化，“全网最低价”、平台补贴等价格竞争行为监管持续收紧

信息来源与免责声明

一、信息来源：本简报内容基于公开网络检索整理的监管机构官方网站通报、公告、处罚决定书及权威媒体报道，各条动态均附原文链接，便于溯源核验。

二、用途限制：本简报仅供朴朴超市内部合规参考，不构成法律意见或决策依据；据此采取具体合规措施前，请咨询法务或外部专业律师。

三、时效性：监管政策与执法动态更新较快，本简报截至生成时点整理，不排除后续修订或新发文件导致内容变化，请以最新官方发布为准。

四、版权：本简报由自动化任务生成，引用内容著作权归原发布机构所有。

— 本简报由自动化任务每日生成，内容基于公开网络信息检索整理，仅供参考 —